

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपील्य क्षेत्राधिकार

सिविल अपील क्र. **5328-5329/2016**

श्रमजीवी सहकारिता हाउसिंग सोसायटी लि.

...अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

दिनेश जोशी एवं अन्य ।

... प्रतिवादी(ओं)

सिविल अपील क्र. **1877 / 2023**

(@विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक **12945/ 2019**)

सिविल अपील क्र. (ओं) **409-410/2021**

सिविल अपील क्र. (ओं) **407-408/2021**

सिविल अपील क्र. (ओं) **2370-2371/2021**

सिविल अपील क्र. (ओं) **10239/2018**

के साथ

निर्णय

एस. रवीन्द्र भट्ट जे.

1. एसएलपी (सी) क्रमांक 12945/2018 में विशेष अनुमति प्रदान की गयी । इन सभी अपीलों में, सभी उत्तरदाताओं को तामील किया गया और वे उपस्थित हुए । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (तदुपरांत 'एनजीटी') के समक्ष मूल आवेदक को भी तामील किया गया था; उनकी ओर से हलफनामा दाखिल किया गया । यद्यपि, सुनवाई की तारीख पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था । पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से सभी अपीलों पर अंतिम सुनवाई की गई ।

2. ये अपीलें, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (तदुपरांत 'एनजीटी अधिनियम') की धारा 22 के अंतर्गत और विशेष अनुमति <sup>1</sup> द्वारा अपीलें, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विभिन्न आदेशों <sup>2</sup> पर सवाल उठाती हैं, जिसमें निर्देश दिया

गया था कि नगर पालिका परिषद, मंदसौर (तदुपरांत 'परिषद') ), मंदसौर शहर में एक मानव निर्मित झील या जलाशय, "तेलिया तालाब" (तदुपरांत 'तालाब') के आसपास प्रॉपर्टियों के विकास और निर्माण को मंजूरी नहीं देना चाहिए।

3. मूल आवेदक, दिनेश जोशी ने एनजीटी की केंद्रीय पीठ के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें तालाब की सुरक्षा और संरक्षण के लिए निर्देश देने की मांग की गई, यह आरोप लगाते हुए कि अधिकारियों, यानी परिषद और राज्य द्वारा, विभिन्न निजी पार्टियों को निर्माण की अनुमति दी गई थी, और एक जलस्रोत पर निर्माण की अनुमति दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप झील का क्षेत्र कम हो गया, जिससे सतही जल की उपलब्धता कम हो गई। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि अनुपचारित घरेलू अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्टों को तालाब में छोड़ा या डंप किया जा रहा था। नोटिस जारी होने पर परिषद और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (तदुपरांत 'टीसीडी') ने जवाब प्रस्तुत किया।

4. एनजीटी ने अपने आदेश दिनांक 17.02.2016 (इसके बाद मुख्य आदेश में संदर्भित) द्वारा परिषद के उत्तर के साथ-साथ टीसीडी के उत्तर पर भी ध्यान दिया और 'राजस्व ट्रेस मैप' पर भरोसा यह कहने के लिए किया कि "अधिकतम जल रेखा" (तदुपरांत 'एमडब्ल्यूएल') दिखाई गई थी और जिस भूमि पर निर्माण की अनुमति दी गई थी, यानी खसरा नंबर 1238, वह "पूर्ण जल रेखा" (तदुपरांत 'एफडब्ल्यूएल') के साथ-साथ एमडब्ल्यूएल के अंतर्गत भी आता है। ऐसा देखा गया कि यदि पानी को अधिकतम स्तर तक पहुंचने दिया गया, तो भूमि जलमग्न हो जाएगी, क्योंकि एनजीटी के अनुसार, वे जलग्रहण क्षेत्र में आती हैं।

5. अपीलकर्ताओं (विशेष अनुमति द्वारा अपील में अपीलकर्ता के अलावा) ने पुनर्विलोकन याचिकाओं को प्राथमिकता दी, इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि उन्हें परिषद द्वारा बहुत पहले ही अनुमति दे दी गई थी, और एनजीटी के संज्ञान में यह भी लाया गया कि 2003 में एक विकास योजना को अंततः मंजूरी दे दी गई थी, जिसके संदर्भ में तालाब से सटा एक हरित क्षेत्र था, जिसके परे एक सार्वजनिक सड़क स्वीकृत और निर्मित की गई थी, और यह भी कि उनकी ज़मीनें इस सड़क से आगे हैं। यह तर्क दिया गया कि इन परिस्थितियों में एनजीटी को अपने आदेश का पुनर्विलोकन करना चाहिए, क्योंकि मुख्य आदेश देने से पहले उन्हें नहीं सुना गया था।

---

1 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के WP क्रमांक 3484/2018 (PIL) में दिनांक 10.7.2018 के आदेश के विरुद्ध

2 दिनांक 17.02.2016 ओए क्रमांक 100/2015 में; आरए क्रमांक 3/2016 में दिनांक 19.04.2016; दिनांक 21.09.2020 ओए संख्या 17/2018 में; आरए क्रमांक 8 एवं 9/2020 में दिनांक 18.11.2020 तथा एमए क्रमांक 9, 11 एवं 14/2020 में आदेश दिनांक 25.11.2020

6. अपीलकर्ता सी.ए. क्रमांक 5328-29/2016 (तदुपरांत इसे 'सोसाइटी' कहा जाएगा) ने साथ ही आग्रह किया कि इसके स्वामित्व वाली भूमि इसे बहुत पहले आवंटित की गई थी, और यह कि अपने सदस्यों (जो श्रमिक थे, समाज के गरीब तबके से थे) के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए इसका उपयोग पिछले वाद का विषय बन गया, जिसके अंतर्गत राज्य के अधिकारियों ने संपरिवर्तन प्रमाणपत्र को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि भूमि डूब क्षेत्र में आ गई। सोसायटी ने एक वाद प्रस्तुत किया, जिस पर विचारण न्यायालय के द्वारा एक आज्ञाप्ती <sup>3</sup> दी गयी; राज्य की अपील खारिज कर दी गई <sup>4</sup> और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी दूसरी अपील का भी वही हर्ष हुआ, यानी, खारिज कर दी गई <sup>5</sup>। यह भी बताया गया कि राज्य द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका को भी इस न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

7. यद्यपि, एनजीटी ने अपने समक्ष सभी पुनर्विलोकन याचिकाओं को आक्षेपित आदेशों द्वारा खारिज कर दिया। कुछ अभ्यावेदन और पत्रों के आधार पर, कलेक्टर, जिला मंदसौर ने तालाब की सीमाओं के संबंध में जांच करने और नवीनतम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग के सात अधिकारियों की एक समिति का गठन किया। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने दिनांक 06.06.2017 को आदेश जारी किया। उस आदेश का महत्वपूर्ण भाग इस प्रकार है:

"उक्त जांच दल द्वारा भू-अभिलेख जिला मंदसौर पत्र क्रमांक 1316/म.प्र./2016 दिनांक 18-05-2016 एवं 21 अधिकारी/कर्मचारियों की टीम से दिनांक 04-06-2016 एवं 06-06-2016 के द्वारा सीमांकन कराया गया एवं पंचिंग रिपोर्ट एवं मानचित्र प्रस्तुत किये गये। काबा मंदसौर स्थित तेलिया तालाब के एमडब्ल्यूएल के संबंध में आवेदक के संबंधित आवेदन में उल्लिखित तथ्यों को स्पष्ट करने/त्वरुटियों को दूर करने हेतु पंचनामा एवं प्रतिवेदन के अनुसार सीमांकन दल ने मौके पर नगर परिषद एवं जल संसाधन के कर्मचारियों को तेलिया तालाब की एमडब्ल्यूएल सीमा की सूचना दी और स्थायी सीमा चिन्ह स्थापित किये गये, जिनका उल्लेख हरी स्याही से मानचित्र में किया गया है। एमडब्ल्यूएल के चिन्हों के बाद की कॉलोनियां डूब क्षेत्र में नहीं हैं। मानचित्र की हरी स्याही के ऊपर उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएँ एमडब्ल्यूएल की सीमा से परे मान्यता प्राप्त हैं। एमडब्ल्यूएल चिह्न अंकित करने के बाद निर्माण की अनुमति दी जा सकेगी।

मैंने मामले की जांच की और इस न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जांच रिपोर्ट, पंचनामा और मानचित्र का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। जांच दल की रिपोर्ट से

3 सीएस क्रमांक 524 ए/88 में सिविल न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.1994 द्वारा

4 आरसीए संख्या 80 ए/2001 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.05.2001 द्वारा

5 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.06.2011 द्वारा एसए क्रमांक 415/2001

6 एसएलपी (सीसी) क्रमांक 2066/2016 के आदेश दिनांक 08.02.2016 द्वारा

सहमति (संतुष्ट) होने तथा मंदसौर विकास योजना 2001 के अनुसार एम.डब्ल्यू.एल. (अधिकतम जल स्तर) सीमा चिन्ह जो जांच दल की रिपोर्ट में हरी स्याही में अंकित है तथा तेलिया तालाब की एमडब्ल्यूएल सीमा का सीमांकन मानचित्र है, चूंकि निशानों के बाहर बसी कॉलोनियां जलमग्न नहीं हैं, इसलिए निशानों के बाहर बसी कॉलोनियों को निर्माण की अनुमति दी जा सकती है। यह नक्शा इस आदेश का एक हिस्सा होगा।"

8. कलेक्टर को सौंपी गई रिपोर्ट और उनके द्वारा दिया गया आदेश एनजीटी के समक्ष विवाद का विषय बन गया। डूब क्षेत्र और एमडब्ल्यूएल के सुधार पर आपत्ति जताते हुए एक आवेदन (क्रमांक 17/2018) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसने पहले ओ.ए. क्रमांक 100/2015 को स्थानांतरित किया था। आवेदक की परिवेदना थी कि एनजीटी ने जल सीमा वाले क्षेत्र और तालाब के एमडब्ल्यूएल और एफडब्ल्यूएल की सीमा के भीतर किसी भी निर्माण पर रोक लगा दी थी। तर्क यह दिया गया कि बाद में तैयार गए नक्शे और कलेक्टर के आदेश दिनांक 06.06.2017 द्वारा अभिलेख पर लिये गये नक्शे को, कायम नहीं रखा जा सकता है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने उत्तर में कहा कि तालाब की सीमाओं में बदलाव उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यद्यपि, यह कहा गया था कि बोर्ड ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 (तदुपरांत 'जल अधिनियम') के प्रावधानों का पालन करने के लिए समय-समय पर परिषद को नोटिस जारी किया था। इसे एनजीटी ने अपने आदेश में अभिलिखित किया था। आगे यह अभिलिखित किया गया कि कलेक्टर की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाया कि तालाब से 3 किलोमीटर के भीतर 10 कॉलोनियां मौजूद थीं, और इसके अलावा अनुपचारित सीवेज जल भी इसमें छोड़ा जा रहा था। अपने आदेश दिनांक 21.09.2020 (तदुपरांत 'दूसरा आदेश') द्वारा एनजीटी ने राज्य, परिषद और जिला राजस्व अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, और उन्हें निर्देश दिया कि वे तुरंत जलसारणी और उस क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया जो पहले जल निकाय के क्षेत्र में था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह किसी भी तरह से कम न हो। एनजीटी ने जल निकायों के क्षेत्र के सीमांकन के बिना और एमडब्ल्यूएल तक निर्माण की अनुमति देने पर भी रोक लगा दी। इसने आगे निर्देश दिया कि पूरे खसरा क्रमांक 1238 को संरक्षित किया जाना चाहिए और जलसारणी को छेड़ा नहीं जाना चाहिए।

पक्षकारों के अधिवक्ता की दलीलें

9. सोसायटी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि एनजीटी के आदेश दो मायनों में गलत हैं। सबसे पहले, इसने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि खसरा क्रमांक 1238 का भाग चार दशक पहले सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों की मेहनत की कमाई से खरीदा गया था, जो कम वेतन पाने वाले श्रमिक थे। उन्हें ढाई दशकों से अधिक समय तक मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ा था, जब उन्हें जारी किया गया संपरिवर्तन प्रमाणपत्र इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि जमीनें डूब क्षेत्र में आ गईं। सोसायटी को शाश्वत निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया गया था, जिसमें राज्य को भी पक्षकार बनाया गया था; राज्य अपने सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर की गवाही पर निर्भर था, जिसने अपना रुख दोहराया। यद्यपि, वह राज्य के इस तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज या सामग्री प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे कि भूमि डूब क्षेत्र में आती है। राज्य की अपील खारिज कर दी गई; प्रथम अपीलीय न्यायालय ने राज्य के रुख पर गौर किया, जो विरोधाभासी था, यानी, भूमि डूब क्षेत्र में आती थी, और साथ ही, कुछ निर्माण के लिए उनकी आवश्यकता थी। राज्य की दूसरी अपील और विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई।

10. सुश्री अरोड़ा ने अपनी दलीलों के दूसरे अंग के रूप में आग्रह किया कि निर्णय की अंतिमता और न्यायिक निर्णय का सिद्धांत इस मामले के तथ्यों पर लागू होता है। यह सिद्धांत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह सार्वजनिक नीति के एक ठोस दृढ़ सिद्धांत पर आधारित है। अंतिमता के सिद्धांत की

उत्पत्ति विधिवर्ग एवं आभानुसार अनावश्यक मुकदमेबाजी को रोकने के उद्देश्य से हुई है। जनहित में, यह वाद का अंत भी सुनिश्चित करता है। राज्य और उसकी सभी एजेंसियाँ न्यायालयों के फैसले से बंधी थीं, जिसकी पुष्टि इस न्यायालय द्वारा हो चुकी थी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के आदेश में यह भी माना गया कि उच्च न्यायालय का निर्णय उचित था।

11. श्रीमान विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.एन.एस. नाडकर्णी और श्री पी.सी. सेन, सुमीर सोढ़ी, सुश्री प्रगति नीखरा, श्री अमित पई और अन्य अधिवक्ता, अन्य अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वृजेन्द्र चाहर, और मध्य प्रदेश के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) श्री योगेश्वरन क्रमशः टीसीडी और परिषद के लिए उपस्थित हुए; और श्री सौरभ मिश्रा, एएजी, मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित हुए। उन्होंने समाज की ओर से प्रस्तुतीकरण का समर्थन किया, और आग्रह किया कि एनजीटी ने इस बात पर विचार न करके गंभीर त्रुटि की कि टीसीडी ने 2001 में विकास/मास्टर प्लान प्रकाशित किया था, जिसे अंततः 12.05.2003 को मंजूरी दे दी गई थी। यही मंदसौर के विकास का आधार बनता है। तालाब के अस्तित्व, उसकी सीमाओं और उसके जलग्रहण क्षेत्र की सीमा से अवगत कराया गया। किसी ने भी उस योजना पर आपत्ति नहीं जताई, जिसमें तालाब के ठीक बगल में एक हरा-भरा क्षेत्र निर्दिष्ट किया गया था, जिसके बाद एक सड़क की अनुमति दी गई थी। आवासों एवं कालोनियों का विकास इस सड़क से परे था। ये तथ्य आम जनता को ज्ञात थे। इस पृष्ठभूमि में, एनजीटी के समक्ष आवेदक ने उसे "ट्रेस" मानचित्र के आधार पर आदेश जारी करने के लिए आश्वस्त किया, जिसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

12. विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि काफी अंतरविभागीय पत्राचार के बाद मंदसौर के अनुविभागीय अधिकारी, परिषद और जल संसाधन विभाग तथा कलेक्टर के बीच पत्राचार के बाद अंततः 31.01.2022 को उप-विभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर को एक पत्र लिखा गया, जिसमें खुलासा किया गया कि एनजीटी को जो नक्शा दिखाया गया था, जिसके आधार पर उसने अपना आदेश दिया जो इस प्रकार था:-

“मूल रूप से यह एक नक्शा नहीं, बल्कि तेलिया तालाब के एफटीएल को एक फीट बढ़ाने की स्थिति को दर्शाने वाला एक प्रस्तावित नक्शा है और जिस पर केवल श्री एल.एन. बड़गोतिया, जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। इस मानचित्र पर किसी अधिकृत राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। श्री संतोष राठौड़ द्वारा अपने अनुरोध पत्र के साथ जो मानचित्र प्रस्तुत किया गया वह दो पृष्ठों में है तथा इसमें विलय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी श्रेणियों की भूमि का वर्णन है तथा जिसे दिनांक 03.07.2021 को तत्कालीन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा तथ्यात्मक विवरण तत्कालीन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन कलेक्टर ने इस मुद्दे को उठाया लेकिन उनका स्थानांतरण हो गया जिसके कारण चर्चा नहीं हो सकी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका मंदसौर एवं जल संसाधन विभाग के मध्य किये गये विभिन्न पत्राचार के आधार पर, जो स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है वह यह है कि नगर पालिका परिषद द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया मानचित्र जिस पर श्री. एल.एन. बड़गोतिया जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी ने हस्ताक्षर किए गए थे उनके अनुसार यह मूल नक्शा नहीं है, बल्कि वर्ष 2002 में बांध की ऊंचाई एक फीट बढ़ाने के प्रस्ताव का वर्णन मात्र है। 30.07.2021 को जल संसाधन विभाग द्वारा मुझे जो नक्शा प्रस्तुत किया गया उस पर जल संसाधन विभाग के उपअभियंता, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के हस्ताक्षर हैं तथा इस मानचित्र में उन सभी क्षेत्रों का स्पष्ट विवरण है जो एफटीएल और एमडब्ल्यूएल के अंतर्गत आएंगे और इसलिए यह मूल मानचित्र है।

13. ऐसा बताया गया है कि एनजीटी को प्रस्तुत मानचित्र और इसकी सटीकता, साथ ही उस पर जारी निर्देशों से संबंधित विभिन्न प्राधिकरणों और निकायों के बीच सुसंगत पत्राचार को परिषद के मुख्य अधिकारी द्वारा शपथ पत्र दिनांक 01.11.2022 द्वारा अभिलेख पर रखा गया है।

14. विद्वान अधिवक्ता का भी कहना है कि यह फिर से एनजीटी के समक्ष एक और वाद (यानी, अभय कुमार अकोलकर बनाम एमपी राज्य, ओ.ए. नंबर 70/2022) का विषय है जिसमें न्यायाधिकरण वर्तमान अपीलों से परिचित है।

15. सुनवाई के समय प्रतिवादी उत्तरदाताओं (एनजीटी के समक्ष मूल आवेदन में आवेदक), यानी श्री दिनेश जोशी और श्री आलोक शर्मा का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। यद्यपि, उन्होंने कुछ अपीलों पर जवाब और कुछ अपीलों पर जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया था, पर उनका रुख लगातार यही है कि एनजीटी के आदेशों में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। उनका आग्रह है कि 1973-74 का मानचित्र, जिस पर एनजीटी ने भरोसा किया था, परिषद द्वारा उपलब्ध कराया गया था, जो अब अपने रुख से पीछे नहीं हट सकता। यह भी कहा गया है कि विकास योजना का अस्तित्व, अभिलेख का मामला था और एनजीटी को इसकी जानकारी थी। इसके अलावा, यह बताया गया है कि परिषद ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि अनुपचारित कचरे को तालाब में डाला जा रहा है।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

16. एनजीटी द्वारा मुख्य आदेश को पढ़ने से पता चलता है कि वह दलीलों के अनुसार चला, और उसके सामने प्रस्तुत ट्रेस मैप के आधार पर आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ा। एनजीटी को पता था कि आवेदक तालाब के आसपास के क्षेत्र में विकास पर रोक लगाना चाहता था, जिसके लिए मंजूरी दे दी गई

थी। फिर भी, उसने अपने समक्ष मौजूद पक्षों से विवरण मांगने की आवश्यकता महसूस नहीं की और यह भी नहीं सोचा कि क्या उसके आदेशों से किसी पक्ष के प्रभावित होने की संभावना है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बंधे एक न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में, इसे मुकदमे की लंबितता के बारे में पक्षकार बनाना चाहिए था, या कम से कम एक सार्वजनिक नोटिस जारी करना चाहिए था, और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना वाले लोगों से हस्तक्षेप की मांग करनी चाहिए थी। यह कदम उठाने में उसकी चूक के परिणामस्वरूप इस न्यायालय के समक्ष सभी अपीलकर्ताओं के प्रति पक्षपात पैदा हुआ है, जिन्हें कठोर और गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके स्वामित्व वाली, खरीदी गई या विकसित की गई भूमि पर विकास या निर्माण की मंजूरी तुरंत समाप्त हो गई।

17. एनजीटी अधिनियम की धारा 19 निम्नलिखित प्रावधान करती है:

“19. अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियाँ.—(1) अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बंधे नहीं होंगे, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, ट्रिब्यूनल के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(3) ट्रिब्यूनल भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में निहित साक्ष्य के नियमों से भी बाध्य नहीं होगा।

(4) ट्रिब्यूनल के पास इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियाँ होंगी जो किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अंतर्गत सिविल कोर्ट की, निम्नलिखित मामलों के संबंध में निहित हैं, अर्थात्-

- (ए) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;
- (बी) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति की आवश्यकता;
- (सी) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
- (डी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के प्रावधानों के अधीन, किसी कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज या ऐसे रिकॉर्ड या दस्तावेज की प्रतिलिपि की मांग करना;
- (ई) गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना;
- (एफ) अपने निर्णय की पुनर्विलोकन करना;
- (जी) किसी आवेदन को डिफॉल्ट के लिए खारिज करना या उस पर एक पक्षीय निर्णय लेना;
- (एच) डिफॉल्ट के लिए किसी आवेदन को खारिज करने के किसी भी आदेश या उसके द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किसी भी आदेश को रद्द करना;
- (आई) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किसी भी आवेदन या अपील पर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद एक अंतरिम आदेश (निषेधाज्ञा या स्थगन देने सहित) पारित करना;
- (जे) किसी भी व्यक्ति को अनुसूची I में निर्दिष्ट किसी भी अधिनियम का उल्लंघन करने या उसका उल्लंघन करने से रोकने के लिए आदेश पारित करना
- (के) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है /

(5) ट्रिब्यूनल के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए धारा 193, 219 और 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी और ट्रिब्यूनल को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय XXVI के प्रयोजनों के लिए एक सिविल कोर्ट माना जाएगा।

18. धारा 19 को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि यद्यपि एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता से बंधा नहीं है, फिर भी एनजीटी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से बंधा हुआ है। यह एक न्यायिक न्यायाधिकरण है, जिसे विशेष रूप से पर्यावरणीय विवादों और उसके कारणों पर निर्णय लेने का कर्तव्य सौंपा गया है; इसके दायरे में व्यापक शक्तियां शामिल हैं। इन परिस्थितियों में, एनजीटी को इस पर विचार करना होगा कि उसके निर्देशों की प्रकृति का मतलब है कि तालाब के पास रहने वाले या जमीन के मालिक, जिन्होंने परिषद और टीसीडी से मंजूरी प्राप्त की थी, उन्हें बिना सुनवाई के ही दोषसिद्ध किया गया।

19. दूसरा पहलू यह है कि जब कुछ अपीलकर्ताओं ने पुनर्विलोकन कार्यवाही में एनजीटी से संपर्क किया, तो उन पुनर्विलोकन याचिकाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया। फिर, इन आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वे विकास योजना के अस्तित्व में बुद्धि के किसी भी प्रयोग का खुलासा नहीं करते हैं, जिसने विवादित क्षेत्रों के विकास की अनुमति दी थी; पुनर्विलोकन के आदेश भी समाज की भूमि से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें, जिस पर पिछला वाद लड़ा गया था, जो राज्य के खिलाफ एक आज़प्ती में समाप्त हुआ था। इस न्यायालय के समक्ष, परिषद ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है, और अपने रुख के समर्थन में कई दस्तावेज़ प्रस्तुत किए हैं कि एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत व विचारित नक्शा, तालाब के क्षेत्र को विस्तारित करने का एक प्रारूप या प्रस्ताव मात्र था।

20. यह बहुत अच्छी तरह से स्थापित है कि पार्टियाँ अंतिमता के सिद्धांत से बंधी हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक सक्षम न्यायालय द्वारा एक आज़प्ती अंतिम और बाध्यकारी प्रकृति प्राप्त कर लेती है, खासकर जहां इसकी पुष्टि समवर्ती रूप से की जाती है और देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा जाता है। प्रदीप कुमार मस्करा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य <sup>7</sup> में इस पहलू को निम्नलिखित शब्दों में कहा गया था:

“24. सबसे पहले, हमारा विचार है कि ट्रिब्यूनल के पास अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असहमत होने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ट्रिब्यूनल ने गंगा धर सिंह मामले [गंगाधर सिंह बनाम डब्ल्यू.बी. राज्य, (1997) 2 सीएचएन 140] में निर्णय का पालन करने में गंभीर त्रुटि की इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले के रूप में माना गया, जबकि तथ्य यह है गंगा धर सिंह मामले [गंगा धर सिंह बनाम डब्ल्यू.बी. राज्य, (1997) 2 सीएचएन 140] में निर्णय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णीत किया गया था। यहां तक कि 1984 में प्रस्तुत अपीलकर्ता की रिट याचिका में पारित निर्णय



[प्रदीप कुमार मस्कारा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, सिविल रिवीजन नंबर 3465/1984 (डब्ल्यू), निर्णय दिनांक 8-11-1992 (कलकत्ता)] पर न तो विचार किया गया और न ही इसका प्रभेदन किया गया।

25. इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, हमारी सुविचारित राय में, जब अपीलकर्ताओं के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय और उक्त निर्णय को उच्च न्यायालय की एक वृहद पीठ या इस न्यायालय द्वारा रद्द या अपास्त किया गया है, वहां ट्रिब्यूनल को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने से इनकार नहीं करना चाहिए था।

26. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि भले ही विधि के किसी प्रश्न पर किसी अन्य मामले में वरिष्ठ न्यायालय के बाद के फैसले को उलट दिया गया हो या संशोधित किया गया हो, वहां मात्र इसलिये एकल न्यायाधीश के बाद के फैसले ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है कि पुनर्विलोकन का आधार नहीं होगा। यह अपीलकर्ताओं के मामले में दिए गए उच्च न्यायालय के फैसले और निर्देश की अनदेखी करने के लिए ट्रिब्यूनल को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है।

21. इस न्यायालय ने लेख राज बनाम रणजीत सिंह <sup>8</sup> में यह भी फैसला सुनाया है कि कानून में बाद के बदलाव, आज्ञाप्ती के माध्यम से किसी वाद में, जो अंतिम स्थिति में पहुंच गया है, पार्टियों को उनके द्वारा प्राप्त लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है:

“21. यदि पार्टियों के अधिकारों को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था, तो हमारी राय में, कानून में बाद के बदलाव से ऐसे अधिकार नहीं छीने जाएंगे, जो इस तरह के बदलाव से पहले पार्टियों के बीच संबंधों के समाप्त होने के कारण अंतिम रूप से प्राप्त हो गए थे।

22. इस मामले के तथ्यों से संबंधित एक अन्य निर्णय में, राज्य ने उन आदेशों के प्रभाव को खत्म करने के लिए अपनी पुनरीक्षण शक्ति का इस्तेमाल किया जो अंतिम रूप ले चुके थे और निजी पार्टियों के पक्ष में जा रहे थे। इब्राहिमपटनम तालुक व्यवसायी कुली संघ बनाम के. सुरेश रेड्डी <sup>9</sup> के मामले में यह माना गया था कि इस प्रकार की कार्रवाई कानून के अधिकार के बिना थी, जहां अदालत ने आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1950 के प्रावधानों पर विचार किया था। धारा 50-बी(4) में प्रावधान वैधानिक प्राधिकारी को किसी भी समय स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार देता है। न्यायालय ने माना कि:

“9. ... अधिनियम की धारा 50-बी की उप-धारा (4) में 'किसी भी समय' शब्दों का उपयोग केवल यह दर्शाता है कि सीमा की कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं है जिसमें स्वतः संज्ञान की शक्ति का प्रयोग सलाहपूर्वक और प्रासंगिक रूप से किसी विशेष तिथि से गणना करके या शुरू करके किया जा सकता है। स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों पर निर्भर करता है। धोखाधड़ी के मामले में, इस शक्ति का प्रयोग धोखाधड़ी की पहचान या खोज की तारीख से उचित समय के भीतर किया जा सकता है। ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय, कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जैसे कि काफी समय बीतने के कारण अचल संपत्ति पर तीसरे पक्ष के अधिकारों पर प्रभाव, बाद में वास्तविक हस्तांतरण द्वारा अधिकारिता में बदलाव, अन्य अधिनियमों (जैसे भूमि सीमा अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत अंतिम आदेश प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 50-बी की उपधारा (4) में 'किसी भी समय' शब्द का प्रयोग अक्षर-दर-अक्षर कठोरता से नहीं पढ़ा जा सकता। इसे प्रासंगिक और उचित रूप से पढ़ा और समझा जाना चाहिए। यदि किसी को 'किसी भी समय' शब्दों के शब्दकोश अर्थ के आधार पर आगे बढ़ना है, तो अधिनियम की धारा 50-बी की उप-धारा (4) के अंतर्गत स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग दशकों के बाद भी किया जा सकता है और फिर यह स्थिति विषम हो जाएगी, जिससे अनिश्चितता और जटिलताएं पैदा होंगी, जिससे पक्षों के अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित होंगे, वह भी अचल संपत्तियों पर। पारित आदेशों के आलोक में पार्टियों के अधिकारों की अंतिमता और निश्चितता प्राप्त करने वाले आदेशों में पवित्रता होनी चाहिए। 'किसी भी समय' स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करने का मतलब केवल यह है कि कोई भी विशिष्ट अवधि जैसे दिन, महीने या वर्ष किसी विशेष तिथि से निर्धारित नहीं किए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 'किसी भी समय' को अनियंत्रित और मनमाना होना चाहिए। इस दृष्टिकोण में, 'किसी भी समय' को सीमा की निर्धारित अवधि के अभाव में प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित समय के भीतर समझा जाना चाहिए।

उपरोक्त निर्णय का पालन आंध्र प्रदेश राज्य बनाम टी. यादगिरी रेड्डी<sup>10</sup> और सुलोचना चंद्रकांत गलांडे बनाम पुणे नगर परिवहन<sup>11</sup> के मामले में किया गया था।

23. उपरोक्त के मद्देनजर, यह माना जाता है कि सोसायटी (यानी, सी.ए. संख्या 5328-29/2016 में अपीलकर्ता) का तर्क उचित है। इसके पक्ष में न्यायालयों के फैसले से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसके स्वामित्व वाली 1.4 हेक्टेयर भूमि, जिसके लिए संपरिवर्तन (कृषि से गैर-कृषि उपयोग में) को मंजूरी दी गई थी, को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी कि वह भूमि डूब क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पिछले वाद के इतिहास - जो की एन जी टी द्वारा जब्त कर लिया गया - से पता चलता है कि सोसायटी के स्वामित्व वाली खसरा क्रमांक 1248 का हिस्सा बनने वाली भूमि सीधे तौर पर एक वाद में थी, जिसमें राज्य एक पक्ष था, और जिसमें वह हार गया। उस आज्ञा की सभी न्यायालयों ने पुष्टि की थी। जब एनजीटी को इस तथ्य से अवगत कराया गया, तो उसने पुनर्विलोकन या किसी ज्ञात प्रक्रिया के बिना इसे अनदेखा करना चुना, जिसके द्वारा उन्हीं तथ्यों से संबंधित आज्ञा को फिर से खोला जा सके। एनजीटी समाज की दलीलों को खारिज नहीं कर सकता था।

इसलिए, समाज की अपील को सफल होने की आवश्यकता है। पुनर्विलोकन के बिना, या किसी ज्ञात प्रक्रिया के बिना, जिसके द्वारा समान तथ्यों से संबंधित आज्ञाप्ती को पुनः प्रारंभ किया जा सकता है, एनजीटी समाज की दलीलों को खारिज नहीं कर सकता था। इसलिए, समाज की अपील को सफल होने की आवश्यकता है।

24. जहां तक अन्य अपीलों का संबंध है, इस न्यायालय ने यह पाया कि एनजीटी ने विकास/मास्टर प्लान के अस्तित्व या हरित क्षेत्र और सड़क जैसे किसी भी तथ्य पर ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद भूखंडों को विकसित करने की मांग की गई, यद्यपि पुनर्विलोकन कार्यवाही में इन्हें स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया था। इसके अलावा, इस न्यायालय को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया है कि दूसरे आदेश के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप अब कलेक्टर और परिषद की ओर से जागरूकता आई है, कि जिस मानचित्र पर एनजीटी ने अपना मुख्य आदेश आधारित किया, वह केवल एक प्रस्ताव था, अंतिम मानचित्र नहीं। इसके अलावा, एक ताजा वाद (ओ.ए. क्रमांक 70/2022) भी लंबित है। इन परिस्थितियों में, यह उचित होगा कि अन्य अपीलों को भी अनुमति दी जाए और एनजीटी इस मुद्दे पर नए सिरे से ओ.ए. क्रमांक 70/2022 में विचार करे, और यह सुनिश्चित करे कि तालाब की सटीक सीमाओं का पता एक उचित रूप से गठित समिति द्वारा लगाया जाए।

25. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

(क)| सी.ए. क्रमांक 5328-29/2016 अनुमत है। सोसायटी के अधिकार, स्वामित्व और उसके द्वारा खरीदी गई भूमि के संबंध में हित, जिसके लिए निर्माण की अनुमति दी गई थी, और जिसके संबंध में व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी मंदसौर द्वारा सी.एस. क्रमांक 524 ए/88 दिनांक 24.12.1994 में आज्ञाप्ती की गई थी। अंततः मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एस.ए. क्रमांक 415/200 में पुष्टि की गई कि उन्हें किसी भी प्रकार से छेड़ा या प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।

---

7 (2015) 2 एससीसी 653: [2014] 13 एससीआर 540

8 (2018) 12 एससीसी 750: [2017] 7 एससीआर 542

9 (2003) 7 एससीसी 667: [2003] सप्लिमेंट 2 एससीआर 698

10 (2008) 16 एससीसी 299: [2008] 16 एससीआर 792

11 (2010) 8 एससीसी 467: [2010] 9 एससीआर 476

(ख) अन्य सभी अपीलों को इस निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है कि एनजीटी लंबित कार्यवाही यानी ओ. ए. क्रमांक 70/2022 में एक समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद तालाब की सटीक सीमाओं के सवाल पर विचार करेगी। इन कार्यवाहियों में अपीलकर्ता एनजीटी के समक्ष उक्त कार्यवाही में खुद को शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो अंतिम आदेश देने से पहले उनकी बात सुनेगा और उनकी दलीलों पर विचार करेगा।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित समिति में निम्नलिखित द्वारा नामांकित सक्षम अधिकारी शामिल होंगे

- (i) कलेक्टर, राजस्व विभाग से;
- (ii) मुख्य अधिकारी/सीईओ/अध्यक्ष टीसीडी;
- (iii) परिषद के चेयरमैन / प्रेसिडेंट; और
- (iv) प्रमुख सचिव द्वारा नामित जल संसाधन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा,

(घ) संबंधित नामित अधिकारियों द्वारा उपरोक्त नामांकित अधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे, और अभिलेख पर भी विचार करेंगे। अभिलेख के निरीक्षण और अवलोकन के आधार पर, वे एनजीटी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे; ऐसी रिपोर्ट की प्रतियां सभी पक्षों को उपलब्ध कराई जाएंगी। तदुपरांत एनजीटी सभी पक्षों को सुनेगा और अंतिम आदेश देते समय उनकी दलीलों पर विचार करेगा।

26. अपीलें स्वीकार की जाती हैं, और लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो खर्चों पर आदेश दिए बिना उपरोक्त शर्तों पर निराकृत किये जाते हैं।

.....

.....जे।

[एस रवीन्द्र भट्ट]

.....

.....जे।

[दीपांकर दत्ता]

नई दिल्ली,  
22 मार्च 2023

#### अस्वीकरण

'क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और किर्यान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा'।